

ACUERDO No. **015** DE 2022

**“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL CAPITULO XII Y EL CAPITULO XIII
DEL ACUERDO 005 DE 2006 - ESTATUTO PROFESORAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA
GUAJIRA”**

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, en uso de sus facultades,
otorgadas por el Acuerdos 014 de 2020,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 23 del Estatuto General de la Universidad de La Guajira, le corresponde al Consejo Superior “Expedir, modificar e interpretar previo concepto del Consejo Académico, los Estatutos Docente, estudiantil, de bienestar universitario, de investigación y de extensión”.

Que en virtud de lo anterior,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar los artículos contenidos en el Capítulo XII *Del Desempeño Profesor* y Capítulo XIII *De la Evaluación y Asignación de Puntos de las Actividades de Dirección Académico – Administrativas*, del Título IV del Estatuto Profesor (Acuerdo 005 de 22 de marzo de 2006), quedando de la siguiente manera:

TITULO IV
DE LA EVALUACION PROFESORAL
CAPITULO XII
DEL DESEMPEÑO PROFESORAL

ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese el artículo 96 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;

Definición. La evaluación del desempeño profesoral es un componente del sistema de autoevaluación integral de la Universidad y se concibe como un proceso de análisis, evaluación, calificación y valoración para tomar acciones de fortalecimiento y cualificación del desempeño del profesor en las funciones que de acuerdo a su categoría le competen y le sean asignadas como labor académica.

ARTÍCULO TERCERO. Modifíquese el artículo 97 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;

Propósitos. Son propósitos de la evaluación del desempeño profesoral:

- a.- Definir políticas, planes y programas de fortalecimiento y cualificación para el desempeño del profesor universitario.
- b.- Servir como requisito para la asignación anual de los dos (2) puntos salariales de la experiencia calificada, establecidos en el numeral II del Artículo 18 del Decreto 1279 de 2002 o el que haga sus veces.
- c.- Servir de referente para el otorgamiento de estímulos y distinciones.

ARTÍCULO CUARTO. Modifíquese el artículo 98 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;

Criterios de la Evaluación del Desempeño. Se evaluará semestralmente el desempeño del profesor universitario de acuerdo con las actividades consignadas en la planeación de la actividad profesoral concertada y aprobada.

ARTÍCULO QUINTO. Modifíquese el artículo 99 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;

Fuentes de Información. - Para la evaluación del desempeño del profesor, se tendrá en cuenta las fuentes citadas a continuación:

- a.- El mismo profesor (autoevaluación).
- b.- Los colegas adscritos en el área o campo de formación donde el profesor tenga su mayor asignación laboral (coevaluación).
- c.- Los estudiantes (heteroevaluación).
- d.- El director de programa y decano donde el docente tenga su mayor asignación laboral (heteroevaluación administrativa).

PARÁGRAFO: Si el docente se desempeña en dos (2) o más proyectos curriculares o programas de formación que pertenezcan a diferentes unidades académicas, se tomará la información de cada una de ellas por el director del programa y el coordinador de área o campo de formación y se promediarán los resultados.

ARTÍCULO SEXTO. Modifíquese el artículo 100 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;

Formalización de los Instrumentos de Evaluación. Para efectos de la evaluación, el Consejo Académico, mediante acuerdo, formalizará los instrumentos y procedimientos para la evaluación del desempeño profesoral.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Modifíquese el artículo 101 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;
Periodicidad de la Evaluación. - El Consejo de Facultad donde esté adscrito el docente, realizará la evaluación del desempeño profesoral en cada período académico.

ARTÍCULO OCTAVO. Modifíquese el artículo 102 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;
Procedimientos de evaluación del desempeño profesoral:

1. El Decano socializará a los profesores el cronograma del proceso de evaluación del desempeño profesoral, de acuerdo con las fechas establecidas en el calendario académico.
2. El Decano enviará los instrumentos o informará la apertura de la plataforma para que los profesores, estudiantes y directivos académicos-administrativos de la facultad desarrollen el proceso de evaluación del desempeño profesoral.
3. El docente diligenciará el instrumento de autoevaluación en según el cronograma, al ingreso de calificaciones del examen final contemplado en el Calendario Académico, y lo entregará a la dirección del programa.
4. El Director de programa durante el semestre académico convocará a los coordinadores de área o campo de formación para la conformación de los equipos de los docentes colegas de las respectivas áreas o campos de formación, para llevar a cabo la coevaluación en un período de cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de ingreso de calificaciones finales establecida por el calendario académico.
5. El estudiante realizará la heteroevaluación a sus docentes en dos momentos: Durante la semana previa a las fechas del primer examen parcial y durante la semana previa a la del examen final según el calendario académico.
6. El Director de Programa y el Decano realizarán la heteroevaluación administrativa a cada docente con base en la planeación de la actividad profesoral de éste, en un período de cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de ingreso de calificaciones finales de acuerdo con el calendario académico.

7. El Secretario Académico o quien haga sus veces, recopila y revisa los resultados de la evaluación de desempeño de los docentes de la facultad y los remite al Decano.
8. El Decano verifica los resultados y presenta un informe de la evaluación del desempeño de los docentes de la facultad ante el Consejo de Facultad.
9. El Consejo de Facultad analiza el informe de evaluación del desempeño de los docentes de la facultad, el cual debe servir de insumo para elaborar las políticas, planes y programas de fortalecimiento y cualificación de los programas de la facultad y para proponer políticas para el fortalecimiento del desempeño del profesor universitario al Consejo Académico.
10. El Consejo de Facultad comunica a los profesores los resultados de su evaluación de desempeño (Artículo 110) cinco (5) días hábiles antes de su remisión a la Vicerrectoría Académica para su revisión y posibles reclamos, e informa a los directores de programa sobre los docentes que obtenga un resultado insuficiente para la aplicación del plan de fortalecimiento.
11. El Consejo de Facultad remite el informe de desempeño y planes de fortalecimiento de los docentes de la facultad a la Vicerrectoría Académica, para su conocimiento y fines pertinentes.
12. La Vicerrectoría Académica realiza un informe global de la evaluación del desempeño de los docentes de la Universidad de La Guajira y lo envía al Consejo Académico, para su conocimiento y fines pertinentes. Así mismo, entrega al CIARP la relación de los docentes a los que se le aplicó el proceso de evaluación del desempeño profesoral, para la asignación de los dos puntos salariales por experiencia calificada.
13. El Consejo Académico revisa el informe global de la evaluación de desempeño de los docentes de la Universidad de La Guajira para la construcción de políticas, planes y programas de fortalecimiento y cualificación para el desempeño del profesor universitario.

PARÁGRAFO 1. El profesor que por casos fortuitos no cumpla con el desarrollo de la evaluación del desempeño profesoral en los tiempos establecidos, debe presentar la justificación ante el Decano de su Facultad, el cual procederá a establecer o autorizar nuevas fechas para la evaluación de dicho profesor.

PARÁGRAFO 2. El profesor que sin justa causa no cumpla con la realización de la evaluación del desempeño profesoral en las fechas establecidas, el Consejo de Facultad incluirá el reporte del caso en el informe enviado de la evaluación del desempeño profesoral (numeral 11 y 12 de este artículo). Recibido el informe en mención, el CIARP no otorgará los puntos por experiencia calificada a los casos reportados de docentes que incumplieron con el desarrollo de su proceso de evaluación profesoral (Decreto 1279 de 2002, Artículo 18, Número II La Experiencia Calificada).

ARTICULO NOVENO. Plan de fortalecimiento. Es una estrategia de gestión de la Universidad de La Guajira como resultado del proceso de evaluación profesoral, que contempla en forma planificada y sistémica los objetivos, metas y actividades que conduzcan a mejorar el desempeño del profesor.

ARTICULO DÉCIMO. Procedimiento para el plan de fortalecimiento. Para los docentes cuyos resultados de la evaluación del desempeño profesoral sea insuficiente, el Consejo de Facultad hará el análisis de cada caso (siempre respetando el debido proceso) y procederá a la elaboración de un Plan de Fortalecimiento, de acuerdo a los siguientes numerales:

1. Entre el Director de Programa, el profesor cuya evaluación haya sido insuficiente y un docente del mismo campo o área de formación de dicho profesor, concertarán y diseñarán el plan de fortalecimiento, de acuerdo con las necesidades detectadas al profesor en su evaluación de desempeño. Si no se logra la concertación de las partes mencionadas, el plan de fortalecimiento será elaborado por el Consejo de Facultad y se procederá a realizar las actividades de acuerdo con el plan de fortalecimiento concertado.
2. El Director de Programa llevará a cabo el seguimiento de las actividades planeadas y realizará un informe de las actividades concertadas en el plan de fortalecimiento y procederá a revisarlo con el docente al que se le haya aplicado el plan de fortalecimiento y el profesor del mismo campo o área de formación. Así mismo, al finalizar el semestre el director de programa revisará los resultados de la evaluación del profesor. Si la categoría resultante de dicha evaluación es de *aceptable* en adelante, se dará por finalizado el plan de fortalecimiento concertado en el numeral uno (1) del presente artículo.

3. Si la calificación obtenida por el profesor en su evaluación de desempeño sigue siendo *insuficiente*, el Director de Programa, el profesor cuya evaluación haya sido insuficiente y el docente del mismo campo o área de formación (numeral 1) analizarán las deficiencias encontradas para realizar un nuevo plan de fortalecimiento.

4. Si después de aplicar un segundo plan de fortalecimiento al profesor persisten los resultados de su evaluación de desempeño en la categoría *insuficiente*, el Director de Programa llevará el caso al Consejo de Facultad.

PARÁGRAFO 1: La Universidad de La Guajira debe garantizar todas las mediaciones y recursos requeridos para la ejecución del plan de fortalecimiento concertado en el Numeral uno (1) del presente artículo.

PARÁGRAFO 2: En la concertación del plan de fortalecimiento establecido en el Numeral uno (1) del presente artículo, se podrá determinar si se descarga al docente parcial o completamente en caso de que amerite formación pedagógica brindada por la Universidad de La Guajira, para mejorar el desempeño del profesor.

PARÁGRAFO 3: El plan de fortalecimiento tendrá la duración de un (1) semestre académico.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. INCUMPLIMIENTO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO.

El docente está obligado a desarrollar el plan de fortalecimiento, en caso de que el docente sin justa causa no cumpla el plan de fortalecimiento, se configura una causal de mala conducta, la cual será considerada como falta grave. El Consejo de Facultad remitirá al Consejo Académico, quien verificará el cumplimiento del debido proceso y le dará traslado a la oficina de control interno disciplinario.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. EVALUACIÓN INSUFICIENTE REITERADA. Si luego de dos planes de fortalecimiento el docente obtiene en su evaluación la categoría insuficiente, el Consejo de Facultad remitirá al Consejo Académico quien verificará el cumplimiento del debido proceso y le dará traslado al Rector, en virtud de lo preceptuado en el literal c del artículo 216 del estatuto profesoral.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Modifíquese el artículo 103 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;
Resultados de la Evaluación del Desempeño. Los resultados de la evaluación del desempeño profesoral serán analizados por el Consejo Académico, para la formulación de políticas y para la elaboración de planes de desarrollo y perfeccionamiento académico a nivel institucional.

El Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntos Salariales CIARP dispondrá de veinte (20) días calendario para la asignación de puntos, con retroactividad al 1° de enero de cada año, cuando se trate de la evaluación anual, por experiencia calificada. (Artículo 18, numeral II, del Decreto 1279 de 2002).

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Modifíquese el artículo 104 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;
Notificación. El profesor deberá ser notificado cinco (5) días hábiles antes de remitirlo al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntos Salariales CIARP acerca de los resultados de su evaluación y la misma anexada a su hoja de vida.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Modifíquese el artículo 105 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;
Recursos. Notificado del resultado de la evaluación, el docente podrá interponer el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación, ante el Consejo de Facultad y/o el recurso de apelación ante el Consejo Académico.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. Modifíquese el artículo 106 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;
Tipos y Valoración de las evaluaciones. Los resultados de la evaluación se expresarán de acuerdo con los siguientes tipos y valores:

No.	TIPO DE EVALUACIÓN	VALORACIÓN
1	Autoevaluación	20%
2	Heteroevaluación de Estudiante a Docente	30%
3	Heteroevaluación del Director de Programa y decano.	30%
4	Coevaluación entre colegas del área o campo de formación	20%
	TOTAL	100%

Valoración de resultados.

Los resultados de la evaluación global se expresarán cualitativa y cuantitativamente de acuerdo con los siguientes valores y categorías:

VALORACIÓN DE RESULTADOS	CATEGORÍAS
90-100	Excelente
80-89	Sobresaliente
70-79	Bueno
60-69	Aceptable
INFERIOR A 60	Insuficiente

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO. Modifíquese el artículo 109 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;

Recomendaciones al Consejo Académico. Con base en los informes producidos por el Consejo de Facultad, La Vicerrectoría Académica, presentará recomendaciones al Consejo Académico, para la elaboración de un Plan Anual de Capacitación.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Modifíquese el artículo 110 quedará de la siguiente manera;

Asignación de Puntos por Experiencia Calificada. A todos los empleados públicos docentes cobijados por el Decreto 1279 de 2002, se les otorgará anualmente dos (2) puntos por experiencia calificada, a partir del primero (1°) de enero de cada año. Los dos (2) puntos corresponden a un año de servicios con cualquier dedicación a término indefinido; no obstante, los docentes que tengan más de tres (3) meses de vinculación en la fecha definida reciben un incremento proporcional.

CAPÍTULO XIII

DE LA EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PUNTOS DE LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN ACADÉMICO – ADMINISTRATIVAS

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. Modifíquese el artículo 111 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;

Asignación de Puntos. En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 17 del Decreto 1279 de 2002, a los profesores de carrera que desempeñen cargos de Dirección académico -administrativas, se les reconocerá puntos constitutivos de salario, con vigencia al primero de enero de cada año, según que los resultados de

la evaluación de su desempeño sean iguales o superiores al 80%, de acuerdo con la siguiente tabla:

- a. El Rector de la Universidad, hasta once (11) puntos;
- b. Los Vicerrectores y el Secretario General, hasta nueve (9) puntos;
- c. Los Decanos, Directores o Jefes de División, Jefes de Oficina, los Directores de Oficina de Investigación, Extensión o de Programas Curriculares, hasta seis (6) puntos;
- d. Los Directores Administrativos de Sede o Seccional, hasta cuatro (4) puntos;
- e. Los Directores de Departamentos, Escuelas, Institutos, Centros u otras unidades de gestión académico- administrativas en las Facultades (Coordinadores de área o campos de formación, entre otros), hasta dos (2) puntos.

PARÁGRAFO 1. Los cargos de representación profesoral ante los distintos organismos universitarios, no dan lugar a puntajes.

PARÁGRAFO 2. Para los cargos de dirección académico-administrativos, determinados desde el literal “a” hasta el “d” del Artículo 17 del Decreto 1279 de 2002, se asignará el 100% de los puntos a los docentes evaluados con la calificación desde excelente hasta aceptable.

PARÁGRAFO 3. Los profesores que desempeñan actividades académico-administrativas determinados desde el literal “a” hasta el “d” del Artículo 17 del Decreto 1279 de 2002, no pueden modificar su salario mediante el reconocimiento de puntos salariales por el desempeño destacado en labores de docencia y extensión.

PARÁGRAFO 4. Los profesores que desempeñen actividades académico-administrativas en cargos de Directores de Departamentos, Escuelas, Institutos, Centros, Coordinadores de área o campos de formación, entre otros, se les asignarán los dos (2) puntos; además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Decreto 1279 de 2002, se les reconocerá los dos puntos anuales salariales por experiencia calificada.

ARTÍCULO VIGÉSIMO. Actividades de Evaluación. Las actividades de Dirección académico –administrativas, serán evaluadas por el Rector y las de éste por el Consejo Superior, teniendo en cuenta la evaluación de los pares del mismo nivel de administración de la unidad y la de los administrados directamente. La evaluación considerará los indicadores de calidad de la gestión con base en el plan de acción, el plan de desarrollo institucional, con fundamento en los principios y objetivos de la Ley 30 de 1992 o la que haga sus veces.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Modifíquese el artículo 113 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;
Evaluación Cualitativa y Cuantitativa. La calificación asignada al desempeño se hará en términos cualitativos y cuantitativos de la siguiente manera:

VALORACIÓN DE RESULTADOS	CATEGORÍAS
90-100	Excelente
80-89	Sobresaliente
70-79	Bueno
60-69	Aceptable
INFERIOR A 60	Insuficiente

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. Modifíquese el artículo 114 del estatuto profesoral, acuerdo 005 de 2006 el cual quedará de la siguiente manera;

Notificación del Resultado de la Evaluación. El resultado de la evaluación se notificará al docente en cargo académico-administrativo en la primera semana del mes de febrero de cada año. Si el profesor no estuviere de acuerdo con la calificación obtenida, podrá solicitar la reconsideración ante el superior inmediato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. Si se reitera una calificación insuficiente, podrá apelar ante el Consejo Académico (primera instancia y/o Consejo Superior (segunda instancia)).

PARÁGRAFO: Una vez asignados los puntos por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje -CIARP, se comunicará mediante oficio a la Rectoría para que se expida la Resolución respectiva, contra la cual sólo procede el recurso de reposición. En firme la decisión, se comunicará a la División de Talento Humano para la liquidación y pago a que hubiere lugar.

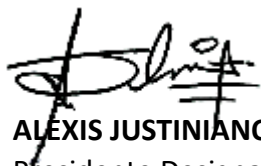
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: TRANSICIÓN. En la implementación del presente Acuerdo, se llevará a cabo una etapa de transición durante los tres periodos académicos siguientes a la aprobación del mismo.

El Consejo Académico presentará informe semestral al Consejo Superior de los resultados de la evaluación realizada a los docentes.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación y publicación por el Consejo Superior, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las señaladas en los artículos del Capítulo XII y XIII del Título IV del Acuerdo 005 de 2006.

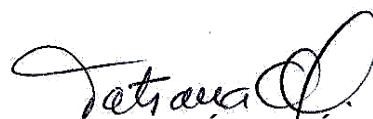
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Riohacha Distrito Turístico y Cultural, capital del departamento de La Guajira, a los 23 días de agosto 2022.



ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL

Presidente Designado por el Consejo Superior



TATIANA BEATRÍZ MARTÍNEZ GÓMEZ

Secretaria General

Berónica M.